

החלטת מיסוי 20/07

תחום החלטת המיסוי: מיסוי בינלאומי

נושא: העדר מוסד קבע - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. לחברת תעופה זרה אין פעילות בישראל ואין ונציגות כלשהי בישראל.
2. החברה לא מעסיקה ואינה מתכוונת להעסיק עובדים בישראל הן באופן ישיר והן באמצעות קבלן משנה.
3. חברה אינה מפעילה כיום טיסות ישירות לישראל ומישראל, ולא תפעיל טיסות כאמור בעתיד.
4. החברה פתחה הרשאות לסוכני נסיעות ישראלים (להלן: "הסוכנים") למכירת כרטיסי טיסה באמצעות מערכת ממוחשבת (להלן "המערכת"). המערכת הנה מערכת הפועלת ב-150 מדינות ומשמשת סוכני נסיעות להזמנת כרטיסי טיסה של חברות תעופה שונות במדינות שונות. המערכת שייכת לרשות חברות התעופה הבינ"ל ומיועדת לסייע ולהקל בביצוע מכירות כרטיסים וביצוע אישורי טיסה

פרטי הבקשה:

נתבקשנו לאשר כי פעילות החברה בישראל אינה מגיעה לכדי מוסד קבע וכפועל יוצא מכך החברה פטורה מהגשת דו"חות מס שנתיים על הכנסתה בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע, כי פעילות החברה כמתואר לעיל, בשל עצמה, לא תיחשב כמקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי החברה.
2. מובהר כי החברה אינה עוסקת ולא תעסוק בעתיד בפעילות נוספת כלשהי בישראל מעבר למפורט בהחלטה.
3. לחברה לא יהיה מקום עסקים קבוע בישראל, ולא יהיה בישראל אדם המוסמך לחתום על חוזים בשם החברה.
4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.